

Karteikarten Fahrlässigkeitsdelikt — Prüfungsschema

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Fahrlässigkeit · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Tatbestand — Grundlagen — 1. Erfolgseintritt: Was ist damit gemeint?

Eintritt des tatbestandlichen Erfolges, also die vom Gesetz beschriebene Rechtsgutsverletzung — bei § 222 StGB der Tod eines anderen Menschen, bei § 229 StGB dessen körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung.

KARTE 2 / 9

Tatbestand — Grundlagen — 2. Handlung: Was ist damit gemeint?

Ein vom Willen getragenes, sozialerhebliches menschliches Verhalten. Bei fahrlässigem Unterlassen ist zusätzlich eine Garantenstellung nach § 13 StGB erforderlich; anzuknüpfen ist stets an das konkret sorgfaltswidrige Verhalten.

KARTE 3 / 9

Tatbestand — Grundlagen — 3. Kausalität: Was ist damit gemeint?

Ursächlichkeit nach der Äquivalenztheorie: Die Handlung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfielen würde (conditio sine qua non).

KARTE 4 / 9

Objektive Sorgfaltspflichtverletzung und objektive Vorhersehbarkeit — 1. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung: Was ist damit gemeint?

Der Täter hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. Maßstab ist objektiv-generalisierend: das Verhalten eines besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters in der konkreten Situation. Sonderwissen und besondere Fähigkeiten des Täters sind nach h. M. bereits hier zu berücksichtigen.

KARTE 5 / 9

Objektive Sorgfaltspflichtverletzung und objektive Vorhersehbarkeit — 2. Konkretisierung der Sorgfaltsanforderungen: Was ist damit gemeint?

Der Sorgfartsmaßstab wird durch Sondernormen (etwa Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Unfallverhütungsvorschriften, technische Regelwerke) indiziert, nicht abschließend bestimmt. Begrenzt wird er durch den Vertrauensgrundsatz und durch das erlaubte Risiko.

KARTE 6 / 9

Objektive Sorgfaltspflichtverletzung und objektive Vorhersehbarkeit — 3. Objektive Vorhersehbarkeit: Was ist damit gemeint?

Der Erfolgseintritt und der wesentliche Kausalverlauf mussten für einen besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters vorhersehbar sein. Erforderlich ist nur die Vorhersehbarkeit in ihren Grundzügen, nicht in allen Einzelheiten.

KARTE 7 / 9

Objektive Zurechnung — 1. Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Was ist damit gemeint?

Der Erfolg muss auf der Pflichtwidrigkeit beruhen. Zu prüfen ist das rechtmäßige Alternativverhalten: Wäre der Erfolg bei pflichtgemäßem Verhalten ebenfalls eingetreten, entfällt nach h. M. die Zurechnung.

KARTE 8 / 9

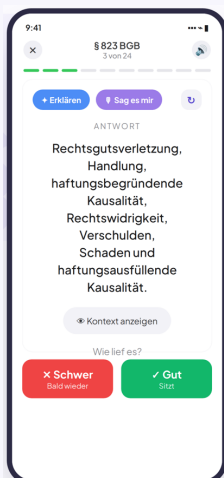
Objektive Zurechnung — 2. Schutzzweckzusammenhang: Was ist damit gemeint?

Der eingetretene Erfolg muss innerhalb des Schutzbereichs der verletzten Sorgfaltsnorm liegen; er muss die Realisierung gerade der Gefahr sein, deren Vermeidung die Norm bezweckt.

KARTE 9 / 9

Objektive Zurechnung — 3. Eigenverantwortlichkeit des Opfers und Dritter: Was ist damit gemeint?

Die Zurechnung entfällt bei eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des Opfers sowie regelmäßig dann, wenn ein Dritter durch vorsätzliches Dazwischentreten einen neuen, selbständigen Kausalverlauf in Gang setzt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.